



Il principio di eguaglianza



Le origini dell'eguaglianza formale

Diritti e uguaglianza nascono insieme nei grandi movimenti che hanno dato vita al costituzionalismo:

- Triade dei rivoluzionari francesi: liberté, égalité, fraternité
- La Dichiarazione di indipendenza americana 1776: «gli uomini sono stati creati uguali»
- Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino 1798: «gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti»

Anche la Costituzione italiana unisce la tutela dei diritti e delle libertà ai principi di eguaglianza e di solidarietà (artt. 2 e 3 Cost.)



Uguaglianza di fronte alla legge e Stato di diritto

Uguaglianza di fronte alla legge significa che non solo i governati, ma anche i governanti sono sottoposti alla legge (uguale protezione dalla legge e uguale soggezione alla legge)

Il **principio dello Stato di diritto** è dunque una applicazione del principio di eguaglianza formale

Le **deroghe** all'uguaglianza formale devono perciò essere previste dalla Costituzione e devono essere sorrette da una motivazione ragionevole:

- **art. 29 Cost.:** l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi può essere limitata dalla legge solo per assicurare l'unità della famiglia
- **Art. 68 Cost.:** le prerogative dei parlamentari si giustificano solo in ragione della necessità di tutelare l'autonomia delle Camere, altrimenti sono privilegi personali incostituzionali



L'uguaglianza formale nelle Costituzioni dello Stato liberale

- Rigetto delle **diverse dignità sociali legate alla strutturazione in ceti della società nell'antico regime**. Rifiuto della disuguaglianza giuridica in ragione dello status sociale
- Nelle costituzioni dello Stato liberale l'affermazione dell'uguaglianza formale ha la funzione di **abolire i privilegi** che caratterizzavano lo Stato assoluto.
- Creazione di uno status giuridico unitario, quello di **CITTADINO**, fondato sul requisito della **capacità giuridica** (unico requisito preso in considerazione dalla legge)

OGNI CITTADINO HA EGUALE CAPACITA' GIURIDICA E NON
ESISTONO ALTRI STATUS



Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana

ART. 3 COST.

I COMMA: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (UGUAGLIANZA FORMALE).

II COMMA: «E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».



Il I comma art. 3 Cost.

«Tutti i cittadini hanno **pari dignità sociale** e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»

- Il termine CITTADINI è stato interpretato in senso estensivo: l'uguaglianza è un principio e un diritto che riguarda la persona (stranieri, apolidi)
- PARI DIGNITA' SOCIALE: non esistono distinzioni in base allo status sociale: L'unico titolo di dignità è il LAVORO, ossia consiste nello svolgere una attività che concorra al benessere materiale e spirituale della società



Cosa significa applicare il principio di eguaglianza formale?

E' un principio che si rivolge innanzi tutto al legislatore

Nel suo significato più generale, il principio di eguaglianza implica l'obbligo per il legislatore di disporre con **norme generali ed astratte**.

La norma di legge deve essere astratta, ossia potersi applicare ad una molteplicità indeterminata di fattispecie concrete e non deve riferirsi a soggetti predeterminati.

Dal principio di eguaglianza formale deriva innanzi tutto il **DIVIETO DI LEGGI AD PERSONAM**.



Segue:

Non significa che il legislatore debba trattare tutti allo stesso modo. Non si produrrebbe eguaglianza

- Alcune deroghe sono previste dalla stessa Costituzione: art. 29, 68, 90,...

APPLICARE IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA FORMALE SIGNIFICA TRATTARE IN MODO UGUALE SITUAZIONI UGUALI E IN MODO DIVERSO SITUAZIONI DIVERSE

L'art. 3, I c. Cost. non vieta in modo assoluto di introdurre distinzioni. In alcuni casi, una disciplina differenziata è necessaria per eliminare discriminazioni di fatto (v. eguaglianza sostanziale).



Segue:

Il principio di eguaglianza non vieta quindi al legislatore di dettare discipline differenziate, purché **la differenziazione sia RAGIONEVOLE**, ossia fondata su una **giustificazione ragionevole**

Ciò che vieta quindi l'art. 3 I comma è l'introduzione di differenziazioni e assimilazioni **IRRAGIONEVOLI**, in quanto **DISCRIMINATORIE**



Il nucleo forte del principio di eguaglianza formale

Il primo comma dell'art. 3, nel sancire l'uguaglianza di fronte alla legge, indica **una serie di specifici divieti di discriminazione** ("di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali").

Tali specifici divieti rappresentano il **NUCLEO FORTE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA**, ma, come ha affermato la Corte costituzionale, hanno una **mera valenza esplicativa** e non esauriscono tutte le possibili ipotesi di discriminazione.

Inoltre, non significa che eventuali differenziazioni introdotte in funzione dei fattori indicati dall'art. 3, l. c., siano necessariamente discriminatorie.



Il giudizio costituzionale sul rispetto dell'uguaglianza formale: il *tertium comparationis*

- Ha uno schema ternario
- E' fondato sul raffronto tra la norma impugnata ed altra norma che regola una situazione simile o analoga
- Sono 3 gli elementi del giudizio: la norma impugnata; la norma di raffronto (**tertium comparationis**); l'art. 3 I comma Cost.
- Il **tertium comparationis** serve ad individuare la *ratio legis* (la ratio della disciplina)
- la legge è incostituzionale quando si distacca in modo irragionevole dalla ratio della disciplina (distingue o parifica irragionevolmente due situazioni)

Un esempio: Corte cost. n. 68/2012

- Impugnazione **art. 630 c.p.** : per il reato di **sequestro di persona a scopo di estorsione** stabiliva una pena edittale minima di 25 anni e NON prevedeva circostanze attenuanti per fatti di lieve entità.
- La norma ritenuta in contrasto con art. 3, I c., Cost.
- Il **TERTIUM COMPARATIONIS**: **art. 289 bis c.p.**: per il reato di **sequestro di persona a scopo di terrorismo** prevede la pena edittale minima e le circostanze attenuanti per fatti di lieve entità

La ratio legis delle discipline considerate

Tutelare la **libertà personale** e altri beni costituzionalmente rilevanti:

- ✓ Il patrimonio per il sequestro a scopo di estorsione
- ✓ La sicurezza pubblica e l'ordine costituzionale per il sequestro a scopo di terrorismo



È irrazionale aver previsto le circostanze attenuanti per la fattispecie di reato di maggior allarme sociale e non per l'altra



L'UGUAGLIANZA SOSTANZIALE

ART. 3 Il comma: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»

la Repubblica si impegna a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione alla vita politica e sociale del Paese.



Eguaglianza sostanziale e nascita dello Stato sociale

L'eguaglianza sostanziale è il principio che **segna l'avvento dello Stato sociale interventista**, in cui lo Stato non si accontenta più di sancire l'eguaglianza di fronte alla legge, ma si impegna ad agire (ad intervenire) per rendere effettiva l'uguaglianza fra le persone.

Nello **Stato liberale**, infatti, i soggetti sono considerati su un piano di formale parità nel godimento dei diritti civili.

Tuttavia, il principio di eguaglianza davanti alla legge rischia di esaurirsi in un **riconoscimento meramente formale**, in quanto questa prescrizione costituzionale non impedisce che all'interno della società sussistano situazioni di disparità economica e sociale che, di fatto, impediscono l'eguale godimento dei diritti per tutti.



Un approccio complesso

L'uguaglianza sostanziale implica un approccio complesso: non si tratta solo di non produrre discriminazioni, ma di **RIMUOVERE LE DISCRIMINAZIONI DI FATTO ESISTENTI**

Gli strumenti per garantire l'uguaglianza sostanziale sono le **AZIONI POSITIVE**: misure preferenziali a favore di soggetti in condizione di **svantaggio iniziale**, al fine di **riequilibrare la loro posizione**.

L'uguaglianza sostanziale, quindi, **RICHIESTE UN TRATTAMENTO DISEGUALE, UN DIRITTO DISEGUALE**, che serve però a compensare situazioni di svantaggio iniziale e, quindi, a produrre uguaglianza (es: le azioni positive)



Uguaglianza formale e sostanziale: due facce della stessa medaglia

Eguaglianza formale e sostanziale si completano e si bilanciano a vicenda:

❖ **L'eguaglianza sostanziale** tempera l'eccessivo rigore dell'eguaglianza formale, quando lo stesso trattamento per tutti non produrrebbe eguaglianza.

L'uguaglianza sostanziale ha una **funzione correttiva**. Serve a porre tutti nelle stesse condizioni di partenza, affinché tutti possano godere delle stesse opportunità di sviluppo.

❖ **L'eguaglianza formale** assicura la ragionevolezza delle **misure preferenziali** (azioni positive) adottate in funzione dell'uguaglianza sostanziale, affinché non si traducano cioè in una discriminazione al contrario (devono cioè essere **proporzionate e ragionevoli**).



L'uguaglianza sostanziale come norma programmatica

Tale norma ha carattere programmatico: **Calamandrei** nell'Assemblea costituente parlava della «**rivoluzione promessa**»:

- assegna un **programma ai pubblici poteri** che impone allo Stato di intervenire nei rapporti sociali, nell'economia per rimuovere le disuguaglianze materiali che di fatto esistono all'interno della società.
- Tale programma è ben delineato nelle altre norme costituzionali rispetto agli **ambiti di intervento**: la tutela della salute, del lavoro, la garanzia dell'istruzione, la protezione dell'ambiente; la lotta alla povertà;...
- La Costituzione individua anche gli **strumenti per l'intervento dello Stato**: la legge; il prelievo fiscale; i diritti sociali; l'organizzazione dei servizi e delle prestazioni a tutela della persona

Uguaglianza sostanziale e diritti sociali

L'uguaglianza sostanziale costituisce la **matrice, il fondamento dei diritti sociali**.

I **diritti sociali** sono infatti lo **strumento attraverso cui lo Stato persegue l'uguaglianza sostanziale**, ossia la garanzia per tutti di pari opportunità di sviluppo e di godimento dei diritti (il diritto alla difesa e gratuito patrocinio per i non abbienti (art. 24 Cost.); l'assistenza per gli inabili al lavoro (art. 38 Cost.); il diritto alla salute e le cure mediche gratuite per gli indigenti; il diritto allo studio; il diritto al lavoro, ecc.

- ✓ I diritti sociali sono definiti **diritti a prestazione**
- ✓ Diritti riconosciuti alla **PERSONA** (diritti di tutti, ma destinati in via prioritaria a categorie di soggetti svantaggiati)



Uguaglianza sostanziale e funzione perequativa dello Stato

L'uguaglianza sostanziale attribuisce allo Stato (in particolare al legislatore) una **funzione perequativa** (individuare misure preferenziali per categorie deboli)

Alcuni ambiti di intervento perequativo individuati dalla Costituzione: **art. 38** (inabili al lavoro); **art. 37** (lavoratrice madre); **art. 30** (figli nati al di fuori del matrimonio); **art. 31** (famiglie numerose).

L'art. 3, II c., cost. **norma di carattere generale** che lascia al legislatore la decisione di intervenire in ogni altro ambito in cui serva perseguire l'eguaglianza sostanziale



Il significato dell'eguaglianza sostanziale

- Consiste nell'impegno a garantire a tutti pari opportunità nei **PUNTI DI PARTENZA**, nelle condizioni che consentono di fruire dei diritti necessari al pieno sviluppo della persona
- **Non** costituisce **l'attribuzione di un risultato** (e quindi non lede l'eguaglianza formale), ma nella rimozione di un ostacolo iniziale. Il percorso di promozione dipenderà poi dalla volontà e dall'impegno della persona.
- Tutti però devono essere **messi nelle condizioni di godere delle stesse chances** di promozione umana



Segue:

LELIO BASSO fu il principale fautore della formulazione dell'art. 3 II c. Cost.

PERCHE' INTRODURRE IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOSTANZIALE?

Perché «esso smentisce tutte le affermazioni della Costituzione che danno per realizzato quello che è ancora da realizzare» (la democrazia, l'uguaglianza, la libertà, la giustizia sociale ecc.)

Tali parole evidenziano come la norma dell'art. 3, II c., Cost. sia alla base del *programma di trasformazione sociale* voluto dai costituenti